M3-C2 · Archivos con datos personales subidos a sitios públicos de IA (Municipalidad de Eindhoven, Países Bajos, 2025)

Aprendizajes esperados que trabaja: M3-AE4 (Análisis crítico y privacidad)
Hito del proyecto con el que conecta: Hito 3 · Investigación validada con fuentes (informe breve)

1. Contexto

Fuentes: F-M3C2-05, F-M3C2-06, F-M3C2-07, F-M3C2-01

Eindhoven es una ciudad de los Países Bajos. Su municipalidad atiende a habitantes que piden ayuda social, apoyo para niños y jóvenes, o un trámite. Para eso maneja información muy delicada: fichas, informes y datos de salud o familia.

En agosto de 2024, la autoridad neerlandesa de protección de datos (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) advirtió que había recibido varias notificaciones de un mismo problema: funcionarios que pegaban datos de pacientes o clientes en chatbots de IA. Un caso ocurrió en un centro de salud y otro en una empresa de telecomunicaciones. Según la AP, cuando un funcionario hace esto por su cuenta, contra lo acordado con su empleador, hay una brecha de datos personales.

En 2025, la Municipalidad de Eindhoven descubrió que le había pasado lo mismo, a gran escala, y lo informó con documentos públicos.

¿Por qué te sirve este caso? Porque no hubo hackers ni robo. Hubo personas que querían hacer mejor su trabajo y usaron una herramienta gratuita y conocida. Es justo la decisión que practicaste en el tema 4: qué puede entrar a una herramienta de IA y qué no.

Una nota sobre las fuentes: la planilla proponía un caso de Samsung (2023). En mayo de 2023 la prensa informó que la empresa restringió la IA generativa tras una filtración, pero no hay un

documento de la empresa que lo respalde. Por eso este curso usa un caso con documentos oficiales.

2. Qué pasó

Fuentes: F-M3C2-01, F-M3C2-02, F-M3C2-03, F-M3C2-04

Fecha	Qué pasó	Quién lo informa
23-09 al 23-10-2025	Período que la municipalidad pudo revisar: sus registros solo guardan 30 días	Municipalidad
23-10-2025	Se inicia una investigación por señales de que se subían documentos a sitios públicos de IA. Se avisa a la AP y se bloquean esos sitios	Municipalidad e informe de asesoría
18-11-2025	Se aprueba un código de conducta de IA y un plan para mejorar la privacidad	Municipalidad
09-12-2025	Una asesoría legal externa entrega su informe	Informe de asesoría
18-12-2025	El gobierno municipal informa al concejo, a la prensa y a los habitantes	Municipalidad

Qué se encontró. En la muestra de 30 días, muchos archivos enviados a sitios públicos de IA, como ChatGPT, tenían datos personales de habitantes y de funcionarios: documentos sobre apoyo a niños y jóvenes, informes internos y currículos. La mayoría venía del área social. Según el informe de asesoría, en 10 días se subieron 525 archivos a sitios de IA; de 163 archivos revisados, al menos 109 tenían datos personales. El mismo informe advierte que no se registra lo que se copia y pega directamente en el chat.

Por qué es una brecha. El informe de asesoría concluye que es una brecha de confidencialidad: los datos se entregaron sin autorización a las empresas de IA, que pueden usarlos para entrenar sus modelos. Muchos eran datos sensibles de personas vulnerables, como menores o habitantes que pedían ayuda.

Qué no se puede saber. La cantidad total de archivos y de personas afectadas. Como los registros solo guardan 30 días, no se pudo revisar lo anterior ni avisar a cada persona; se informó por la prensa, el sitio web y la intranet.

Por qué lo hicieron. Según la primera lectura del municipio, los funcionarios usaron la IA para mejorar sus tareas y la atención. Cuando ocurrió, no existía un código de conducta de IA.

Qué medidas se tomaron.

- Bloqueo de los sitios públicos de IA y uso solo de Copilot dentro del entorno seguro municipal.
- Solicitud a OpenAI de borrar los archivos. No hay confirmación de que lo haya hecho.
- Monitoreo más estricto de los datos que salen hacia sitios externos.
- Código de conducta de IA, campaña de alfabetización en IA y capacitación obligatoria desde 2026.

Según los expertos que consultó el municipio, el riesgo de que alguien recupere esos datos desde la herramienta es limitado, pero no se puede descartar.

3. Análisis guiado

Cubre: M3-AE4:S2, M3-AE4:S3, M3-AE4:S4, M3-AE4:H1, M3-AE4:A1, M3-AE4:A2, M3-AE4:C1, M3-AE4:C2

1. **Clasifica lo que se subió.** Toma tres tipos de archivo del caso: un currículo, un informe interno y un documento sobre apoyo a un niño. Con los tres niveles de INCIBE (M3-AE4 P09) y las definiciones de dato personal y sensible (P07 y P08), clasifica cada uno. ¿En qué casilla de la tabla de decisión (P13) cae cada uno?
2. **¿Brecha sin robo?** Nadie hackeó a la municipalidad. ¿Por qué la autoridad y la asesoría lo tratan como una brecha de datos? Usa lo que viste en M3-AE4 P06 sobre lo que le entregas a una herramienta.
3. **Buena intención, mala decisión.** Los funcionarios querían mejorar su trabajo. Con M3-AE4 P17 (responsabilidad, ética y confidencialidad), explica por qué la buena intención no basta. Para el informe interno, propone una forma de obtener la misma ayuda sin entregar los datos (P15).
4. **Antes y después de la política.** Cuando ocurrió, no había código de conducta. Compara las medidas posteriores de Eindhoven con lo que recomienda el Oficio Circular N.° 711 (M3-AE4 P12). ¿En qué coinciden? ¿Qué medida te parece más eficaz para prevenir y por qué?
5. **Si pasara en Chile.** Imagina que un funcionario de una municipalidad chilena sube a un chatbot gratuito la ficha de una persona que pide ayuda social. Con M3-AE4 P07, P08, P10 y P11, ¿qué datos de esa ficha son personales y cuáles sensibles? ¿Qué deber tiene ese funcionario según la Ley 19.628? Responde como orientación general, no como asesoría legal.
6. **Lo que ya no se puede deshacer.** La municipalidad no pudo saber cuántas personas fueron afectadas ni pudo avisarles una por una. Relaciona esto con la idea clave de M3-

AE4 P06: la decisión se toma antes. Propone una práctica segura concreta para una tarea del área social que hoy alguien podría querer resolver con IA.

4. Aplicación a tu proyecto

En el Hito 3 entregas un informe breve sobre tu desafío laboral, con fuentes contrastadas. Esta actividad revisa ese informe con la mirada de este caso y te deja una regla escrita para la organización de tu desafío.

Producto: una ficha de protección de datos de tu informe y una regla de uso de IA (media página).

1. Haz una lista de la información que usaste o pensaste usar en tu investigación: documentos, planillas, correos, avisos, notas.
2. Clasifica cada elemento: público, interno o confidencial; y sin datos personales, con datos personales o con datos sensibles.
3. Marca cuáles ingresaste a una herramienta de IA. Si alguno no debía entrar, anota qué harás ahora: quitarlo del informe, anonimizarlo o reemplazarlo por un ejemplo inventado.
4. Reescribe un prompt que usaste, en versión segura: sin nombres, RUN, direcciones ni datos de terceros (M3-AE4 P15).
5. Escribe una **regla de uso de IA de cinco líneas** para la organización de tu desafío, como la que le faltó a Eindhoven: qué herramienta se usa, qué información nunca entra, qué hacer en caso de duda, a quién avisar si algo salió y cada cuánto se revisa.

Si no trabajas hoy, usa la organización del aviso de empleo de tu proyecto.

5. Autocorrección

1. Clasifica el currículo como confidencial con datos personales; el informe interno como interno o confidencial, con datos personales si menciona a personas; el documento sobre un niño como confidencial con datos sensibles. Concluye que ninguno debía entrar a una herramienta no autorizada, según la tabla de P13.
2. Explica que al subir el archivo los datos salen del control de la organización y quedan en los sistemas de otra empresa, que puede guardarlos o usarlos para entrenar. No hace falta un robo: basta con entregarlos sin autorización. Nombra que no se pueden «des-pegar».
3. Reconoce que la intención no cambia que los datos son de terceros y que no se autorizó ese uso. Propone una alternativa concreta: pedir una plantilla o una estructura, anonimizar con roles o códigos, trabajar con datos inventados o usar una herramienta autorizada.

4. Señala coincidencias: no ingresar datos personales a herramientas no contratadas, usar una herramienta autorizada, capacitar. Elige una medida y la justifica; por ejemplo, la herramienta autorizada evita el problema y la capacitación ayuda a que se respete.
5. Identifica nombre, RUN, dirección y situación familiar como datos personales; salud o situación socioeconómica como sensibles (P08). Nombra el deber de secreto del artículo 7 de la Ley 19.628, que sigue después de dejar la función. Menciona que la Ley 21.719 amplía las definiciones y que su vigencia se revisa a la fecha. Aclara que es orientación general.
6. Relaciona la falta de registros con que, una vez entregados, los datos ya no se controlan. Propone una práctica concreta y aplicable, por ejemplo: «para redactar una carta a una persona que pidió ayuda, pido al asistente una plantilla con espacios en blanco y la completo en el sistema municipal».

6. Para el foro

Eindhoven respondió bloqueando los sitios públicos de IA y dejando una sola herramienta autorizada. Algunas personas dirían que bloquear frena la innovación; otras, que es la única forma de proteger a los habitantes. ¿Qué harías tú si fueras responsable de un equipo pequeño, sin presupuesto para herramientas pagadas? Comparte tu propuesta y responde con respeto a una que te parezca distinta.

Fuentes

- F-M3C2-01 · Gemeente Eindhoven (18-12-2025). Raadsbrief «Datalek gemeente Eindhoven door gebruik openbare AI-diensten». https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/16415812/1?connection_type=17&connection_id=12780262
- F-M3C2-02 · Hooghiemstra & Partners para la Gemeente Eindhoven (09-12-2025). Advies over onderzoeksbevindingen gebruik van generatieve AI binnen de gemeente Eindhoven. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/16415814/1?connection_type=16&connection_id=1118032
- F-M3C2-03 · Gemeente Eindhoven (18-12-2025). Datalek openbare AI in Eindhoven. https://www.eindhoven.nl/nieuws/datalek-openbare-ai-in-eindhoven (copia archivada: https://web.archive.org/web/20260119052608/https://www.eindhoven.nl/nieuws/datalek-openbare-ai-in-eindhoven)
- F-M3C2-04 · Gemeente Eindhoven (18-12-2025). Vragen en antwoorden over datalek AI. https://www.eindhoven.nl/vragen-en-antwoorden-over-datalek-ai (copia archivada: https://web.archive.org/web/20251218162232/https://www.eindhoven.nl/vragen-en-antwoorden-over-datalek-ai)

- F-M3C2-05 · Autoriteit Persoonsgegevens (06-08-2024). Caution: use of AI chatbot may lead to data breaches. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/caution-use-of-ai-chatbot-may-lead-to-data-breaches
- F-M3C2-06 · Autoriteit Persoonsgegevens (julio de 2025). Datalekkenrapportage 2024. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/system/files?file=2025-07%2FRapportage+datalekken+2024.pdf
- F-M3C2-07 · TechCrunch (02-05-2023). Samsung bans use of generative AI tools like ChatGPT after April internal data leak. https://techcrunch.com/2023/05/02/samsung-bans-use-of-generative-ai-tools-like-chatgpt-after-april-internal-data-leak